

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1821/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายทวน เนียมเพราะ

จำเลย

นายทวน เนียมเพราะ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 371 ข้อหา มีอาวุธปืนไม่มีทะเบียน ลงโทษจำคุก 2 ปี ข้อหา มีเครื่องกระสุนปืน ปรับ 1,000 บาท ข้อหา พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 3 ปี และปรับ 1,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน และปรับ 500 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 18)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โดยตีราคาประกัน 60,000 บาท (อันดับ 6)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกา
ของจำเลยประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ในชั้นนี้ ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกา
ของจำเลยประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ในชั้นนี้ ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ชัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เคียง บุญเพิ่ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>